STATO → popolo, territorio, organizzazione politica
Forme di Stato → stati democratici e autoritari, stati unitari e federali

1922: regime fascista (Mussolini)
1943: regime fascista cade
2 giugno 1946: duplice voto: repubblica e Assemblea costituente
Costituzione 1°gennaio 1948

Forme di Governo → monarchia e repubblica (parlamentare o presidenziale)
Italia:
REPUBBLICA PARLAMENTARE: (separazione poteri, rappresentanza politica, partiti politici)
Separazione poteri: legislatico: Parlamento
esecutivo: Governo
giudiziario: Magistratura
Organi garanzia costituzionale: Presidente della Repubblica
Corte costituente
Elettorato attivo:
- per senato → 18 anni
- per deputati → 18 anni

Elettorato passivo:
- per senato → 40 anni
- per deputati → 25 anni

PARLAMENTO: 5anni
1- camera dei deputati
2- camera del senato
Sistema elettorale misto (proporzionale/maggioritario, soglia di sbarramento, quote rosa)
Maggioranze: semplice, assoluta, qualificata
Gruppi parlamentari, gruppo misto → partiti politici
Commissioni parlamentari: permanenti, temporanee, bicamerali
Funzione legislativa: iniziativa, esame e approvazione, promulgazione, pubblicazione
Procedimento legislativo delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali → procedimento aggravato
Poteri di indirizzo e controllo vs governo: interrogazioni, interpellanze, mozioni
Immunità parlamentari, incompatibilità parlamentare, indennità parlamentare

GOVERNO:
1- presidente del Consiglio: funzione esecutiva
2- ministri: funzione indirizzo politico → con fortafoglio o senza
3- Consiglio dei Ministri: funzione legislativa
Formazione governo: consultazioni, conferimento incarico di formare nuovo Governo, nomina Presidente del Consiglio e dei Ministri → rapporto di fiducia
Crisi di governo: parlamentari e extraparlamentari
(+Organi non necessari)
Funzione legislativa: decreto legislativo delegato, decreti legge
Potere regolamentare: regolamenti (fonti normative secondarie) → esecutivi, organizzativi, autorizzati, indipendenti
Responsabilità Ministri: politica, amministrativa, penale

MAGISTRATURA: ordinaria e speciale (Corte dei conti, Tribunale militari, Commissioni tributarie)
1- processo civile
2- processo penale → fasi (Pubblico ministero e giudice)
Giurisdizione: ordinaria e speciale
Soggezione giudici soltanto alla legge → Consiglio Superiore della Magistratura
Indipendenza interna dei giudici: assunzione per concorso, inamobilità, assenza gerarchia
Caratteri giurisdizione: giudice naturale, imparzialità, diritto di azione, diritto alla difesa, giusto processo, motivazione
Processo: gradi giudici → 1°grado, d'appello e di Cassazione
Responsabilità magistrati: penale, disciplinare, civile

CORTE COSTITUZIONALE: 9 anni (organo collegiale), assicura rispetto della Costituzione
- 15 giudici: ⅓ → Presidente della Repubblica, Parlamento in seduta comune, supreme Magistrature ordinaria e amministrativa
- Presidente fra 15 giudici
Garanzie: insindacabilità e inviolabilità, incompatibilità, inamovibilità
Competenze: giudice delle leggi, giudice dei conflitti costituzionali, giudice penale (PDR), giudice dell'ammissibilità del referendum abrogativo.
Giudizio: indiretto (giudice a quo=se rilevante, non manifestamente infondata) o diretto (competenza Stato e Regioni, entro 60gg per ricorso dalla pubblicazione legge)
Decisioni: emette sentenze di accoglimento o di rigetto → legge risulta o meno infondata
Conflitti costituzionali: tra poteri dello Stato, Stato e Regioni (o tra regioni)
Giudizio VS capo dello stato → corte integrata + 16 giudici popolari → giudizio promosso dal Parlamento a Camere riunite → sentenza definitiva
Referendum abrogativo: strumento democrazia diretta → leggi escluse (es. tributarie e bilancio) → controllo: regolabilità e ammissibilità → (quorum validità e maggioranza si)

REGIONI: art.5Cost riconosce autonomie locali e decentramento amministrativo → 20
1- Consiglio regionale: num. variabile, organo deliberativo, potestà legislativa, insindacabilità (5anni) → commissioni e gruppi di presidenza
2- Giunta: organo esecutivo (5anni), direzione politica Regione, assessori (num. statuto regionale)
3- Presidente della giunta: nomina e revoca assessori (5anni), eletto dai cittadini → rappresenta Regione, dirige politica Giunta e promulga ed emana regolamenti regionali, dirige funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione delegate dallo Stato alla Regione
Regioni a statuto: ordinario (in armonia con costituzione) o speciale (contenute in leggi costituzionali)
Deliberano: leggi regionali
Riparto competenze tra Stato e Regioni: 1competenza esclusiva dello stato (per principio unitario Repubblica), 2competenza concorrente tra Stato e Regioni (leggi-quadro e legislazione specifica), 3competenza esclusiva delle Regioni (tutte altre materie)
Art.118Cost.: principio sussidiarietà verticale (ente + vicino) e orizzontale (funzioni società civile), di differenziazione, di adeguatezza (ente>efficienza)
Federalismo fiscale: addizionali regionali sull'IRPEF → proprie entrate con riforma costituzionale 2001

Rapporti: Stato, Regioni ed enti locali (principio leale collaborazione=Conferenze, funzione coordinamento), Regioni e UE (consultazione nei processi decisionali con enti territoriali)

COMUNI: ente + vicino ai cittadini → riforma costituzionale 2001; 5anni
1- Consiglio comunale: politico-amministrativo e di controllo
2- Sindaco: suffragio universale diretto, responsabile organizzazione e amministrazione comunale → nomina e revoca assessori, rappresentante legale del Comune e opera come uffiale del Comune
3- Giunta comunale: organo esecutivo (sindaco+assessori), ruolo politico e amministrativo, num. variabile stabilità negli statuti. → assessori=persone consiglio comunale
Enti locali: statuti comunali, provinciali, metropolitani → TUEL
Organi delle circostrizioni: Consiglio circoscrizionale e Presidente, funzioni delegate dal Comune
Sistema elezione degli organi comunali: meno 15000 abitanti (sindaco con lista candidati consiglio eletti direttamente dal cittadino a maggioranza relativa, premio maggioranza+proporzionale), più 15000 abitanti (voto disgiunto per sindaco e consiglio, maggioranza assoluta per sindaco altrimenti ballottaggio, seggi proporzionali con premio maggioranza 60% seggi)
Funzione comune: fornitura servizi, pianificazione territorio e politica abitativa, indirizzo economico e deliberano regolamenti

PROVINCIA:+ comuni, intermedio tra Comuni e Regioni
1- Presidente: fra i Sindaci della Provincia da Sindaci e Consiglieri
2- Consiglio provinciale: fra Sindaci e Consiglieri
3- Assemblea dei sindaci: tutti Sindaci e Consiglieri
Funzioni: servizi offerti nel territorio Provincia

CITTA' METROPOLITANE: numerosi Comuni che gravitano intorno Comune + grande
1- Sindaco: del Comune capuluogo
2- Consiglio: da Sindaci e Consiglieri
3- Conferenza: tutti Sindaci
Funzioni: servizi per il territorio metropolitano.
10: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna , Firenze, Bari , Napoli , Reggio Calabria, a cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale + statuto speciale: Cagliari, Palermo, Catania, Messina (Sicilia e Sardegna)

UNIONE EUROPEA: organizzazione politica sovranazionale, unire economia e politica Europa
1- Parlamento europeo: organo legislativo, Gruppi e Commissioni, eletto dai cittadini, emana regolamenti e direttive, elegge o respinge Commissione, interrogazioni Commissione, elezione Presidente Commissione (5anni)(Strasburgo)
2- Consiglio europeo: organo politico, Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri + presidente Commissione europea, potere indirizzo politico, garante rispetto principi fondamentali (Bruxelles)
3- Consiglio dell'UE: rappresenta Governi Stati membri, organo decisionale (Bruxelles)
4- Commissione europea: organo esecutivo, prepara testi degli atti legislativi, rappresenta UE nei rapporti internazionali, controlla attuazione diritto UE (5anni)(Bruxelles)

5- Corte giustizia dell'UE: assicura rispetto diritto Unione, poteri di merito/legittimità/costituzionalità (Lussemburgo)
6- Corte dei conti europea: controllo gestione finanziaria dell'UE (Lussemburgo)
7- Banca Centrale Europea: stabilità prezzi, autorizza emissione euro, ruolo centrale nel Sistema europeo delle Banche Centrali (Francoforte)

Storia Unione Europea:
1951 CECA
1957 Trattati Roma → Euratom e CEE
1992 Trattato Maastricht → UE, da CEE a CE poi TCE, introduzionemoneta unica, cittadinanza
1997 Trattato Amsterdam → tentativo di riformare le istituzioni europee
2000 Trattato Nizza → carta diritti fondamentali dell'ue solo valore morale
2002 euro → unione monetaria
2004 Trattato adotta Costituziona per Europa
2007 Trattato Lisbona → da TCE a TFUE, valore giuridico per diritti fondamentali, principio di prossimità, possibilità recedere dall'ue (Brexit 2016 del Regno Unito con referendum)
2020 solidarietà europea tra le Nazioni, Europa come unione → dopo covid-19

27Paesi → criteri di adesione/Copenaghen (1993-1995)
Sistema fonti: diritto convenzionale (trattati, da accordo tra Stati) e diritto derivato (atti giuridici prodotti da Unione: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri)

- Regolamenti: applicabili negli Stati membri
- Direttive: obiettivi da raggiungere Stati membri
- Decisioni: destinate persone fisiche, giuridiche e Stati → soggetti specifici
- Raccomandazioni: invito a conformarsi a un certo comportamento
- Pareri: funzione di orientamento per gli Stati

Principi diritto: di leale cooperazione (per ogani nazionali, istituzioni UE, tra istituzioni)
di sussidiarietà (obiettivi meglio realizzabili a livello europeo/sovranazionale)
di proporzionalità (UE interviene solo necessario per obiettivi posti dai trattati)
di uguaglianza (divieto discriminazioni dovute alla nazionalità)
Libertà economiche=mercato comune (interno): libera circolazione dei lavoratori e merci, libertà concorrenza, diritto stabilimento e libera prestazione dei servizi, libera circolazione dei capitali
Competenze: esclusive → materie disciplinate solo dall'UE (unione doganale)
concorrenti → materie disciplinate da Stati membri se UE non interviene (tutela consumatori)
di sostegno → per coordinare e completare azione Stati per obiettivi comuni (cultura)
Problemi integrazione dell'UE: deficit democratico e troppa burocrazia, complesso funzionamento delle istituzioni, alcune materie ancora di competenza esclusiva statale (non politica europea unitaria in materia fiscale e di difesa) → Svolta: Recovery Fund (fondo di ripresa dopo Covid) e regolamento Dublino (regola diritto asilo nell'UE per migranti, critiche)

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI:

- Organizzazione delle Nazioni Unite → 25 aprile 1945
  1- Assemblea generale: parlamento delle Nazioni, principio uguaglianza sovrana

2- Consiglio di sicurezza: responsabile del mantenimento di pace, 15 membri (5 permanenti con diritto di veto, altri mandato biennale) (forza militare → caschi blu)
3- Segretario generale: mediatore di pace (5anni), compiti esecutivi e di rappresentanza
4- Corte internazionale di sicurezza: organo giurisdizionale (15giudici, 9anni), forniscce pareri consultivi e si occupa della risoluzione pacifica delle controversie
5- Agenzie specializzate:
    UNICEF: per tutelare diritti dei bambini
    UNESCO: per pace attraverso la cultura
    UNHCR: per protezione internazionale e assistenza materiale ai rifugiati
    FAO: per combattere fame nel mondo
    OMS: per raggiungere alto livello di salute per popolazione mondiale

Funzioni: promuovere diritti umani (Dichiarazione universale diritti umani 1948), mantenere pace e sicurezza internazionale, promuovere sviluppo sostenibile (Agenda 2030)
Strumenti: mediazione, trattati, embarghi, intervento militare

- Corte Penale Internazionale → giudica su gravi crimini (genocidio, crimini vs umanità, crimini di guerra)
- Organizzazione Mondiale del Commercio → liberalizzazione commercio mondiale e principio di non discriminazione nei rapporti commerciali
- Fondo Monetario Internazionale → 1944 per cooperazione monetaria internazionale, prestiti al fine della ristrutturazione del debito estero
- Banca Mondiale → 1944 organizzare finanziamenti per gli Stati in difficoltà (Washington)
- Consiglio d'Europa → 1949 (Strasburgo), protezione diritti umani, risoluzioni e convenzioni (prive di efficacia giuridica) poi Stati traducono in norme giuridiche. Atto 1950: Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, contiene diritti fondamentali riconosciuti in Europa → rispetto CEDU affidata alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo): risarcimento e ripristino del diritto violato
- NATO → 1949 (Bruxelles), organizzazione politica e militare

---

Sistemi elettorali italia:
1992 sistema proporzionale
1993 sistema misto, prevalentemente maggioritario: Mattarellum
2005 sistema proporzionale con premio di maggioranza, ma poi dichiarata incostituzionale: Porcellum
2017 sistema misto in parte proporzionale con quote sbarramento e in parte maggioritario: Rosatellum
Calamandrei → discorso

ARTICOLI COSTITUZIONE:

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.[1]

Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.[2]

Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.